

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2740/2535

นาย จรินทร์ ห่องสวัสดิ์
นาย สลับ ผ ล า ทิพย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653, มาตรา 797, มาตรา 798

โจทก์เขียนข้อความในนามบัตรถึงจำเลยที่ 1 ว่า เรื่องเงินที่คุณกู้ไปนั้นขอให้ฝาก ป. ไปให้ผม ตกลงอย่างไรเขียนหนังสือฝากป. ไปด้วย ถ้าจะชำระให้ทั้งหมดก็แจ้งให้ผมไปรับเอง ถ้าจะผ่อนชำระผมให้ ป. มารับจากคุณและเขียนหนังสือบอกผมด้วย นามบัตรดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานเป็นหนังสือตั้งให้ ป. เป็นตัวแทนโจทก์ในการรับชำระหนี้เงินกู้จากจำเลยที่ 1 ส่วนข้อความที่ว่าตกลงอย่างไรเขียนหนังสือฝาก ป. ไปด้วยก็ดี และเขียนหนังสือบอกผมด้วยก็ดีเป็นเพียงคำขอร้อง ของ โจทก์มีถึงจำเลยที่ 1 มิใช่เป็นเงื่อนไขในการมอบอำนาจให้ ป. รับชำระหนี้แทน การที่จำเลยที่ 1 ผ่อนชำระหนี้โจทก์ให้ ป.รับไป โดยมีได้เขียนหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบจึงเป็นการปฏิบัติการชำระหนี้ให้โจทก์โดยชอบ ป. ตัวแทนโจทก์ทำหนังสือว่าได้รับชำระหนี้เงินกู้จากจำเลยที่ 1 ครบถ้วนแล้ว และลงชื่อ ป. ไว้เป็นหลักฐาน จึงเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวแทนของโจทก์ผู้ให้กู้ที่แสดงว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้เงินกู้ให้โจทก์ครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง แล้วไม่จำเป็นต้องรับเวนคืนสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์อีก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์จำนวน 18,400 บาทตกลงดอกเบี้ยซึ่งละ 1 บาท ต่อเดือน ชำระคืนภายในเดือนพฤษภาคม 2523 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์ โจทก์มีหนังสือทวงถามจำเลยทั้งสองหลายครั้ง แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ครั้นสุดท้ายโจทก์ให้ทนายความมีหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2529 ให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 มีหนังสือถึงโจทก์อ้างว่าได้ชำระหนี้ให้นางปราณีรับไปครบถ้วนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2524 แล้ว ข้ออ้างของจำเลยที่ 1 ใช้ยันโจทก์ไม่ได้ เพราะจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโจทก์ที่กำหนดไว้ในการชำระเงินให้นางปราณีแล้วต้องมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบ และไม่ได้เรียกสัญญากู้คืน จำเลยที่ 1 ผิดข้อกำหนดถือได้ว่าเป็นการชำระหนี้ผิดคนจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ชำระให้โจทก์ครบถ้วนแล้วโดยโจทก์มีหนังสือมอบให้นางปราณีมารับเงินไปจากจำเลยที่ 1 ว่าถ้าจะชำระหนี้ให้หมด ก็ให้จำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์มารับเองแต่ถ้าผ่อนชำระ โจทก์ตกลงให้นางปราณีรับไปได้ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระให้แก่นางปราณีไปหลายครั้ง จนครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 1 ขอสัญญากู้คืนจากนางปราณีซึ่งตกลงว่าจะนำมาคืนในภายหลังแต่โจทก์และนางปราณีก็มิได้คืนสัญญาให้จำเลยที่ 1 จึงไม่มีหนี้ใด ๆ ค้างชำระโจทก์อีก ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ค้ำประกันเงินกู้ต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำฟ้อง คำให้การและข้อนำสืบของโจทก์และจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.5 จริง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2523 โจทก์เขียนนามบัตรเอกสารหมายเลข ล.1 มอบให้นางปราณีไปเก็บ

เงินจากจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินให้นางปราณีหลายครั้งจนครบถ้วนนางปราณีได้ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ด้วยตามเอกสารหมายเลข 3คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติชำระหนี้ให้โจทก์โดยชอบแล้วหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว เอกสารหมายเลข 1 มีข้อความว่า "เรียนคุณสลับ ผลาทิพย์ (จำเลยที่ 1) เรื่องเงินที่คุณกู้ไปนั้น ขอให้ฝากคุณปราณีไปให้ผม ตกลงอย่างไรเขียนหนังสือฝากคุณปราณีไปด้วยถ้าจะชำระให้ทั้งหมดก็แจ้งให้ผมไปรับเอง ถ้าจะผ่อนชำระผมให้คุณปราณีมารับจากคุณและเขียนหนังสือบอกผมด้วย" เห็นว่า เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานเป็นหนังสือตั้งนางปราณีเป็นตัวแทนโจทก์ในการรับชำระหนี้เงินกู้อย่างนี้จากจำเลยที่ 1 และได้ความตามเอกสารหมายเลข 3 ว่า จำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ให้นางปราณีตัวแทนโจทก์โดยการผ่อนชำระหลายครั้งมิได้ชำระให้ทั้งหมดเพียงครั้งเดียวเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโจทก์ที่วางไว้โดยถูกต้องตามข้อความที่ว่าถ้าจะผ่อนชำระโจทก์ให้นางปราณีมารับจากจำเลยที่ 1 ส่วนข้อความในเอกสารหมายเลข 1 ที่ว่าตกลงอย่างไรเขียนหนังสือฝากคุณปราณีไปด้วยก็ดี และเขียนหนังสือบอกผมด้วยก็ดี ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงคำขอร้อง ของ โจทก์มีถึงจำเลยที่ 1 มากกว่า มิใช่เป็นเงื่อนไขในการมอบอำนาจให้นางปราณีรับชำระหนี้แทนโจทก์แต่อย่างใดตั้งนั้น การที่จำเลยที่ 1 ผ่อนชำระหนี้โจทก์ให้นางปราณีโดยมิได้เขียนหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบ จึงเป็นการปฏิบัติการชำระหนี้ให้โจทก์โดยชอบแล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า การชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 มิได้รับสัญญากู้ยืมเงินคืนจากโจทก์เป็นการชำระหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นศาลฎีกาเห็นว่า เอกสารหมายเลข 3 ระบุไว้ชัดแจ้งว่านางปราณีตัวแทนของโจทก์ได้รับชำระหนี้เงินกู้จากจำเลยที่ 1 ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2524 แล้ว โดยนางปราณีลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน จึงเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวแทนของโจทก์ผู้ให้กู้ที่แสดงว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมให้โจทก์ครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสองแล้วไม่จำ

ต้องรับเวนคืนสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์อีก ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์มา
นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>